
La legge del taglione e l'insegnamento di Gesù: contraddizione o armonia?

Vorrei iniziare subito con il leggere due passi delle scritture:

1. **Esodo 21:22-26:** *“Se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà; egli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici; ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto”*

Vorrei soffermarmi in particolare sul versetto 25: *«occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede»*. Ho incluso anche alcuni versetti precedenti e successivi perché ci aiuteranno a comprendere meglio determinati aspetti che analizzeremo più avanti. Il principio espresso in questo versetto viene inoltre ribadito in altri passi delle Scritture, come Levitico 24:20 e Deuteronomio 19:21.

2. **Matteo 5:38-45:** *“Voi avete udito che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente". Ma io vi dico: Non resistere al malvagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da' a chi ti chiede, e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". Ma io vi dico: Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”*

Anche in questo caso desidero concentrarmi soprattutto sui versetti 38 e 39: *«Occhio per occhio e dente per dente»*. *Ma io vi dico: non resistere al malvagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra»*. Ho riportato anche alcuni versetti del contesto per aiutare a comprendere meglio il senso del discorso che Gesù stava sviluppando e il significato delle sue parole all'interno dell'intero insegnamento.

Leggendo questi due passi della Bibbia, uno appartenente all'Antico Testamento e l'altro al Nuovo Testamento, una lettura superficiale potrebbe portare a pensare che siano in contrapposizione e che insegnino principi opposti: da una parte la vendetta, dall'altra il subire senza reagire. Tuttavia, per comprendere correttamente questi testi è necessario andare oltre una prima impressione e approfondire alcuni aspetti fondamentali. In particolare, dobbiamo porci tre domande: chi è il destinatario del messaggio? Qual è lo scopo del messaggio? Qual è il principio divino che sta dietro al messaggio? Solo analizzando attentamente questi elementi potremo cogliere il vero significato dei due brani e comprendere come si armonizzino tra loro. Procediamo quindi con ordine nell'esaminare ciascuno di questi aspetti.

Destinatario del messaggio

In questa riflessione ci possono aiutare i versetti aggiuntivi che abbiamo letto in precedenza, perché permettono di comprendere meglio il contesto dei due insegnamenti. Nel primo brano, quello della legge del taglione data da Dio tramite Mosè, il contesto è quello della giustizia pubblica e dell'amministrazione della legge: si parla infatti di risarcimenti, sanzioni e decisioni che spettavano ai giudici e alle autorità del popolo. Nel secondo brano, invece, Gesù si rivolge direttamente ai suoi discepoli e insegna come il credente dovrebbe comportarsi nei rapporti personali della vita quotidiana.

Possiamo quindi notare una differenza fondamentale nei destinatari dei due messaggi. Nel primo caso Dio sta fornendo una norma giuridica destinata all'intera nazione d'Israele per garantire una giustizia equa e proporzionata; nel secondo caso Gesù sta insegnando ai cristiani quale atteggiamento personale adottare di fronte alle offese e alle ingiustizie. Pertanto, i due passi non trattano lo stesso ambito: uno riguarda l'amministrazione della giustizia da parte delle autorità, l'altro il comportamento individuale del credente.

Scopo del messaggio

Se a una prima lettura il testo di Esodo può sembrare un incitamento alla vendetta, in realtà è vero esattamente il contrario: si tratta di uno strumento pensato per limitarla. Quando una persona subisce un torto, infatti, è naturale che provi un desiderio di rivalsa che spesso può trasformarsi in una vendetta sproporzionata rispetto al danno ricevuto. La legge del taglione aveva proprio lo scopo di impedire questi eccessi, stabilendo che la risposta al torto subito dovesse essere proporzionata e non andare oltre.

Per comprendere meglio questo principio, possiamo pensare a un recente fatto di cronaca in cui un ragazzo ha accidentalmente sporcato le scarpe di un altro e, per una reazione del tutto sproporzionata, è stato ucciso. In una situazione del genere, il principio della legge del taglione avrebbe rappresentato un limite alla vendetta: al massimo il danno subito avrebbe potuto essere restituito in misura equivalente, senza un'escalation di violenza dalle conseguenze tragiche.

Un altro esempio può essere quello di un incidente stradale di lieve entità. Talvolta, a seguito di un piccolo tamponamento, qualcuno cerca di ottenere un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, magari approfittandone per riparare difetti già presenti sulla carrozzeria o esagerando le conseguenze fisiche dell'incidente. Il principio espresso dalla legge del taglione, invece, invita a ricevere un risarcimento equo e proporzionato, senza pretendere più di quanto realmente spetti.

L'insegnamento di Gesù va ancora oltre. Rivolgendosi ai credenti, egli non si limita a limitare la vendetta, ma invita a rinunciarvi del tutto. Riprendendo l'esempio delle scarpe sporcate accidentalmente, il suo messaggio potrebbe essere riassunto così: «Non cercare una rivalsa. Perdona, lascia perdere e non permettere che una piccola offesa diventi motivo di conflitto». Gesù sposta quindi l'attenzione dalla giustizia esteriore, necessaria per la convivenza sociale, alla trasformazione interiore del cuore, chiamando il credente a vivere il perdono, la misericordia e l'amore verso il prossimo.

Il principio divino della proporzionalità

Il principio divino che emerge dalla legge del taglione è quello della proporzionalità. Dio stabilisce che la risposta a un torto non deve essere né inferiore né superiore al danno subito. La giustizia, secondo la prospettiva biblica, non è guidata dall'odio, dalla rabbia o dal desiderio di vendetta, ma dall'equilibrio e dall'equità. Chi ha subito un danno ha diritto a una riparazione, ma non può pretendere più di quanto gli spetti. Questo principio ci rivela un aspetto importante del carattere di Dio: Egli è un Dio giusto, che non ignora il male, ma allo stesso tempo pone dei limiti all'istinto umano di vendicarsi in modo sproporzionato. La legge del taglione, infatti, non autorizza la vendetta, bensì la controlla e la limita, impedendo che a una piccola offesa segua una reazione molto più grave.

Gesù non annulla questo principio di giustizia, ma lo porta a un livello superiore. Se nell'Antico Testamento il principio era quello della proporzionalità, nel Nuovo Testamento il credente è invitato, quando riguarda le offese personali, a scegliere la via della misericordia e del perdono.

Conclusioni

Concludendo, possiamo comprendere che questi due insegnamenti non sono in contraddizione tra loro, come potrebbe sembrare a una lettura superficiale, ma esprimono due principi diversi, entrambi validi e complementari. La legge del taglione, data da Dio tramite Mosè, aveva lo scopo di garantire una giustizia equa e proporzionata, ponendo un limite alla naturale tendenza umana a reagire in modo eccessivo e vendicativo. Gesù, invece, rivolgendosi ai suoi discepoli, insegna un principio ancora più elevato: rinunciare alla vendetta personale e scegliere la via del perdono e della misericordia.

Possiamo quindi dire che la giustizia proporzionata rimane un principio fondamentale per l'ordinamento della società e per l'amministrazione della giustizia, mentre il cristiano, nelle offese personali, è chiamato a fare un passo ulteriore, rinunciando volontariamente ai propri diritti quando questo favorisce la pace, la riconciliazione e l'amore verso il prossimo. In questo modo, i due insegnamenti non si escludono a vicenda, ma si armonizzano perfettamente all'interno del piano di Dio: uno regola la giustizia tra gli uomini, l'altro trasforma il cuore del credente.

6/9/26

Daniele